

PERJANJIAN KERJA SAMA PENDIRI & KOMITMEN SAHAM

Platform: Cocourir (Kuwrir)

CATATAN PENTING — BACA SEBELUM

DITANDATANGANI Dokumen ini adalah **draft awal** yang disusun sebagai pegangan tertulis bersama. Dokumen ini **BUKAN** akta notaris dan **BUKAN** dokumen final. Wajib direview oleh notaris/konsultan hukum sebelum ditandatangani, terutama untuk memastikan klausul IP (Pasal 7) dan rencana konversi PT (Pasal 1) sah secara hukum Indonesia. Semua nilai dalam [] adalah **placeholder** — isi dengan data/nominal yang sebenarnya sebelum ditandatangani.

PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA ("Founder") Nama: [Nama Lengkap Founder] NIK: [NIK] Alamat: [Alamat] Selanjutnya disebut **"Founder"**.

PIHAK KEDUA ("Co-founder CEO") Nama: [Nama Lengkap CEO] NIK: [NIK] Alamat: [Alamat] Selanjutnya disebut **"CEO"**.

PIHAK KETIGA ("Co-founder Marketing") Nama: [Nama Lengkap Co-founder Marketing] NIK: [NIK] Alamat: [Alamat] Selanjutnya disebut **"Marketing"**.

Founder, CEO, dan Marketing selanjutnya disebut bersama sebagai **"Para Pendiri"**.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di [Kota], pada tanggal [Tanggal].

LATAR BELAKANG

1. Founder telah membangun seluruh sistem platform Cocourir (Kuwrir) — meliputi backend, aplikasi customer, aplikasi driver, aplikasi merchant, dan panel admin — secara mandiri sejak awal, menggunakan modal dan waktu pribadi. Founder juga turut membantu kerja operasional (pencarian mitra merchant, driver, kerja sama, marketing) sebagaimana dibutuhkan.
2. CEO bergabung sebagai mitra pendiri untuk menjalankan operasional bisnis harian, mencari dan merekrut mitra merchant, serta menjalankan kegiatan pengembangan bisnis (BD).
3. Marketing bergabung sebagai mitra pendiri untuk menjalankan fungsi pemasaran digital, pengelolaan konten dan media sosial, branding, serta turut aktif merekrut mitra merchant baru ke platform.
4. Para Pendiri sepakat merintis bisnis ini bersama-sama dari awal dengan peran yang berbeda namun saling melengkapi, dan bermaksud mengatur pembagian kepemilikan, kompensasi, tata kelola, serta hak-kewajiban lainnya secara tertulis sebagai pegangan bersama.

PASAL 1 — STATUS BADAN USAHA & RENCANA KONVERSI

- 1.1. Badan usaha saat ini berbentuk **PT Perorangan**, yang berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 hanya dapat dimiliki oleh **1 (satu) orang pemegang saham**, yaitu Founder. Akibat hukumnya, kepemilikan saham oleh CEO dan Marketing **belum dapat dieksekusi secara legal saat ini**.
- 1.2. Para Pendiri sepakat bahwa Perjanjian ini merupakan **komitmen yang mengikat secara perdata** (berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata) mengenai pembagian kepemilikan

yang **akan dieksekusi** dalam bentuk saham riil pada saat badan usaha dikonversi menjadi **PT Persekutuan Modal**.

1.3. Konversi dilakukan paling lambat pada saat tercapainya salah satu kondisi berikut, mana yang lebih dahulu: (a) Tersedianya modal yang cukup untuk proses pendirian PT Persekutuan Modal; atau (b) [isi trigger lain yang disepakati, mis. "omzet bulanan mencapai Rp X" atau "maksimal N bulan dari tanggal Perjanjian ini"].

1.4. Sejak Perjanjian ini ditandatangani sampai konversi selesai, Founder bertindak sebagai pemegang saham tunggal yang sah secara hukum, namun berkomitmen mengelola hak CEO dan Marketing sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan (amanah).

PASAL 2 — KONTRIBUSI PARA PENDIRI (DASAR PEMBAGIAN)

2.1. Kontribusi Founder: - Membangun 100% sistem platform (backend, 3 aplikasi mobile, panel admin) secara mandiri sejak tahap ide hingga sistem berjalan. - Menanggung modal awal: biaya infrastruktur server/hosting, domain, dan perangkat pengembangan. - Mencurahkan seluruh waktu kerja pengembangan sejak awal proyek. - Turut membantu kerja operasional — pencarian mitra merchant, driver, kerja sama/partnership, dan marketing — saat dibutuhkan. - Berkomitmen menjaga dan mengembangkan sistem teknis secara berkelanjutan.

2.2. Kontribusi CEO: - Menjalankan operasional bisnis harian sebagai co-founder sejak masa perintisan. - Mencari dan merekrut mitra merchant baru untuk bergabung ke platform. - Menjalankan kegiatan pengembangan bisnis (BD) dan kerja sama. - (Opsional): apabila menyediakan tempat fisik sebagai base/kantor, hal tersebut merupakan nilai tambah yang dihargai namun **bukan syarat** dan **tidak mengubah** proporsi saham pada Pasal 3.

2.3. Kontribusi Marketing: - Merancang dan menjalankan strategi pemasaran digital platform (media sosial, konten, iklan, branding). - Aktif merekrut mitra merchant baru ke platform bersama CEO. - Membangun kesadaran merek (brand awareness) Cocourir kepada masyarakat. - Menyumbangkan ide dan eksekusi kreatif untuk pertumbuhan platform sejak masa perintisan.

2.4. Para Pendiri sepakat bahwa kontribusi di atas adalah dasar yang adil dan telah disetujui bersama untuk menentukan proporsi kepemilikan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

PASAL 3 — KOMITMEN PROPORSI SAHAM

3.1. Pada saat konversi sebagaimana dimaksud Pasal 1, struktur kepemilikan saham akan dibagi sebagai berikut:

Pihak	Proporsi	Keterangan
Founder	30%	Tanpa vesting — kontribusi sudah dan terus berlanjut sejak hari 0
CEO	25%	Vesting sesuai Pasal 4
Marketing	25%	Vesting sesuai Pasal 4
ESOP / Reserve Pool	20%	Dipegang Founder sebagai cadangan perusahaan (lihat Pasal 3.2)
Total	100%	

3.2. **ESOP / Reserve Pool (20%)** dipegang oleh Founder atas nama pribadi sebagai cadangan murni untuk kebutuhan perusahaan di masa depan (mis. co-founder tambahan, karyawan kunci). Ketentuan pool ini: (a) Founder **tidak berkewajiban** meng-grant pool ini kepada siapapun — grant dilakukan atas diskresi penuh Founder sesuai kebutuhan perusahaan. (b) Pool yang belum digrant ke siapapun **tidak dapat diklaim** oleh pihak manapun,

termasuk CEO dan Marketing. (c) Hak suara atas pool yang belum digrant **melekat pada Founder** (lihat Pasal 5.2). (d) Apabila perusahaan dibubarkan dan pool belum pernah digrant, bagian ini **kembali sepenuhnya kepada Founder**. (e) Founder berkomitmen tidak menggunakan pool ini untuk kepentingan pribadi di luar tujuan cadangan perusahaan sebagaimana dimaksud pasal ini.

3.3. Di luar cap table di atas, terdapat **perjanjian bagi hasil terpisah** dengan pihak-pihak berikut yang tidak memengaruhi proporsi saham Para Pendiri: - Co-founder Admin: 2,5% dari laba bersih (diatur dalam perjanjian terpisah). - Driver pertama: 2,5% dari laba bersih (diatur dalam perjanjian terpisah). - Total bagi hasil: **5% dari laba bersih** dikeluarkan lebih dulu sebelum sisa laba dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham.

PASAL 4 — VESTING CEO & MARKETING

4.1. Seluruh saham CEO (25%) dan Marketing (25%) masing-masing vesting dalam **1 (satu) skema** yang sama: - **Vesting Commencement Date**: tanggal masing-masing pihak mulai bekerja penuh waktu untuk platform — CEO: [tanggal] ; Marketing: [tanggal] . - **Periode vesting**: 4 (empat) tahun dengan **cliff 1 (satu) tahun** — apabila berhenti sebelum melewati 1 tahun pertama, 0% yang dianggap vested. - Setelah cliff 1 tahun, sisa saham vest secara proporsional setiap bulan selama 36 bulan berikutnya ($\approx 0,694\%$ per bulan untuk 25%), sehingga genap pada akhir tahun ke-4.

4.2. Bagian saham yang belum vest pada saat salah satu pihak berhenti (dengan alasan apapun) tidak menjadi hak pihak tersebut dan kembali ke pool Founder/perusahaan.

4.3. Apabila CEO atau Marketing menyediakan tempat fisik sebagai kantor/base operasional, hal tersebut tidak membentuk tranche atau skema vesting tersendiri dan tidak mengubah jadwal pada Pasal 4.1.

PASAL 5 — TATA KELOLA & PENGAMBILAN KEPUTUSAN

5.1 Prinsip Dasar

Para Pendiri sepakat menjalankan tata kelola perusahaan secara kolektif dengan prinsip **1 (satu) orang = 1 (satu) suara**, terlepas dari persentase kepemilikan saham masing-masing. Setiap Pendiri (Founder, CEO, Marketing) memiliki bobot suara yang setara dalam pengambilan keputusan.

5.2 Hak Suara ESOP

Selama ESOP/Reserve Pool sebagaimana dimaksud Pasal 3.2 belum digrant kepada siapapun, hak suara atas pool tersebut **melekat pada dan dijalankan oleh Founder**. Begitu sebagian pool digrant kepada pihak tertentu, pihak tersebut baru memiliki hak suaranya sendiri atas bagian yang diterimanya.

5.3 Keputusan Operasional

Keputusan operasional harian diambil berdasarkan **mayoritas sederhana — 2 (dua) dari 3 (tiga) Pendiri** menyetujui. Contoh: rekrutmen, arah marketing, kerja sama merchant, pengeluaran operasional dalam batas wajar.

5.4 Keputusan Strategis

Keputusan strategis berikut **wajib mendapat persetujuan seluruh Pendiri (unanimus)**: - Menerima investasi eksternal atau menambah pemegang saham baru. - Menjual sebagian atau seluruh perusahaan/platform. - Mengubah bisnis inti atau model bisnis secara fundamental. - Membubarkan perusahaan. - Mengubah proporsi saham Para Pendiri di luar mekanisme vesting yang sudah disepakati.

5.5 Deadlock

Apabila terjadi kebuntuan (deadlock) pada keputusan operasional yang tidak dapat diselesaikan dalam [mis. 14

hari] , Para Pendiri sepakat menempuh musyawarah diperluas dengan mengundang pihak ketiga yang netral sebagai mediator, sebelum menempuh jalur penyelesaian sengketa Pasal 12.

PASAL 6 — KOMPENSASI / GAJI

6.1. Kompensasi berupa gaji (ujrah) diatur terpisah dari kepemilikan saham. Kedua akad ini berlaku bersamaan.

6.2. **Status saat ini:** gaji bulanan seluruh Para Pendiri ditetapkan **Rp 0 (nol rupiah)** sejak tanggal Perjanjian ini sampai tercapainya Pemicu Gaji (Pasal 6.3).

6.3. **Pemicu Gaji:** gaji mulai berjalan pada bulan berikutnya setelah pendapatan bersih bulanan perusahaan mencapai titik impas dengan surplus konsisten **2 (dua) bulan berturut-turut**, atau kondisi lain yang disepakati tertulis oleh Para Pendiri.

6.4. **Nominal gaji:** sejak Pemicu Gaji tercapai, seluruh Para Pendiri menerima **gaji dengan nominal yang SAMA**, terlepas dari proporsi saham masing-masing. Nominal pasti ditentukan bersama saat Pemicu Gaji tercapai.

6.5. **Tidak ada utang gaji tertunda.** Periode tanpa gaji ini merupakan bagian dari sweat equity yang telah diperhitungkan dalam proporsi saham Pasal 3 dan **tidak menimbulkan utang/kewajiban perusahaan** kepada siapapun.

PASAL 7 — DIVIDEN (PEMBAGIAN LABA KEPADA PEMEGANG SAHAM)

7.1 Prinsip Dasar

Dividen adalah hak pemegang saham atas keuntungan Perusahaan. Berbeda dengan bagi hasil co-founder Admin dan Driver (yang dibayar kuartalan dari laba bersih), dividen

Para Pendiri diputuskan bersama dan tidak bersifat otomatis.

7.2 Kapan Dividen Mulai Dibagikan

Para Pendiri sepakat bahwa Perusahaan **tidak wajib membagikan dividen** di tahap awal. Dividen baru layak dipertimbangkan apabila **seluruh kondisi berikut** terpenuhi:

- (a) Perusahaan telah mencapai **break-even** (pendapatan menutupi seluruh biaya operasional) secara konsisten minimal **3 (tiga) bulan berturut-turut**.
- (b) Gaji seluruh Para Pendiri sudah berjalan sesuai Pasal 6.3 (Pemicu Gaji sudah tercapai).
- (c) Perusahaan memiliki **cadangan kas operasional** yang cukup untuk minimal **2 (dua) bulan ke depan** setelah pembagian dividen dilakukan.
- (d) Para Pendiri menyepakati pembagian dividen secara unanimes dalam forum musyawarah.

7.3 Mengapa Tidak Langsung Dibagikan?

Di fase awal perusahaan, laba sebaiknya **diputar kembali (reinvest)** untuk: - Membiayai pertumbuhan — rekrutmen driver/merchant baru, marketing, pengembangan fitur. - Membangun cadangan kas darurat perusahaan. - Membayar gaji Para Pendiri yang lebih dulu menjadi prioritas daripada dividen.

Membagi dividen terlalu cepat saat Perusahaan masih tumbuh akan menghambat ekspansi dan berisiko kekurangan modal operasional.

7.4 Mekanisme Pembagian Dividen

- (a) Dividen diputuskan **1 (satu) kali per tahun**, setelah laporan keuangan tahunan selesai disusun, melalui musyawarah Para Pendiri (setara RUPS sementara PT Persekutuan Modal belum terbentuk).

(b) Besaran dividen yang dibagikan **tidak harus 100% dari laba** — Para Pendiri bersama menentukan berapa persen laba yang dibagikan sebagai dividen dan berapa persen yang ditahan sebagai modal perusahaan (retained earnings), berdasarkan kondisi keuangan saat itu.

(c) Sebelum dividen dibagikan ke pemegang saham, **bagi hasil co-founder Admin dan Driver pertama** (masing-masing 2,5% dari laba bersih, dibayar kuartalan) telah lebih dulu dikeluarkan dari laba bersih.

(d) Dividen dibagikan proporsional sesuai persentase saham yang dimiliki pada saat pembagian:

Pihak	% Saham	Contoh: jika dividen Rp 10 juta
Founder	30%	Rp 3.000.000
CEO	25%	Rp 2.500.000
Marketing	25%	Rp 2.500.000
ESOP (belum digrant)	20%	Ditahan Perusahaan / Founder

(e) Bagian ESOP yang belum digrant **tidak dibagikan** — tetap menjadi retained earnings atau dana cadangan perusahaan sampai pool tersebut digunakan sesuai Pasal 3.2.

7.5 Transparansi

Perusahaan (diwakili Founder selama PT Perorangan) berkomitmen menyampaikan **laporan keuangan sederhana tahunan** kepada seluruh Para Pendiri paling lambat [mis. 3 bulan] setelah tahun buku berakhir, sebagai dasar musyawarah dividen.

PASAL 9 — KEPEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL (IP)

7.1. Founder menegaskan dan CEO serta Marketing mengakui bahwa seluruh kekayaan intelektual — kode sumber, desain sistem, merek/brand, dan aset digital lain dari platform Cocourir (Kuwrir) — yang telah dan akan dibangun oleh Founder merupakan **kontribusi Founder kepada perusahaan**, bukan kepemilikan pribadi yang dipinjamkan.

7.2. Seluruh kekayaan intelektual dimaksud, sejak Perjanjian ini ditandatangani, menjadi **aset perusahaan** dan akan dicatatkan sebagai demikian pada saat konversi ke PT Persekutuan Modal.

7.3. Apabila terjadi pengakhiran kerja sama antara Para Pendiri, hak atas kekayaan intelektual platform tetap menjadi milik perusahaan dan tidak dapat diklaim secara pribadi oleh pihak manapun, kecuali disepakati lain secara tertulis.

PASAL 10 — GOOD LEAVER / BAD LEAVER

8.1. **Good Leaver** (mengundurkan diri dengan pemberitahuan wajar atau berhenti karena force majeure): berhak atas bagian saham yang sudah vested sesuai Pasal 4. Bagian yang belum vested hangus.

8.2. **Bad Leaver** (diberhentikan karena pelanggaran berat: fraud, pelanggaran kerahasiaan, tindakan yang merugikan perusahaan secara material): bagian yang sudah vested sekalipun dapat dibeli kembali oleh Founder/perusahaan dengan nilai nominal [mis. Rp 0 atau nilai modal yang pernah disetor] , sebagaimana ditentukan saat kejadian dengan tetap memperhatikan prinsip kewajaran.

8.3. Pihak yang keluar (baik good maupun bad leaver) wajib menyerahkan akses, data, dan aset perusahaan yang

dikuasainya dalam waktu [mis. 7 hari kerja] setelah tanggal efektif pengunduran diri/pemberhentian.

PASAL 11 — KERAHASIAAN & NON-KOMPETISI

9.1. Para Pendiri sepakat menjaga kerahasiaan seluruh informasi bisnis, keuangan, strategi, data operasional, dan data pengguna platform, baik selama maupun setelah berakhirnya kerja sama.

9.2. Selama menjabat dan dalam jangka waktu [mis. 12 bulan] setelah berhenti, masing-masing Pendiri sepakat untuk tidak mendirikan, bekerja untuk, atau membantu secara langsung bisnis pesaing sejenis yang beroperasi di area layanan yang sama.

PASAL 12 — PRINSIP DASAR KERJA SAMA (SYIRKAH)

Para Pendiri sepakat bahwa kerja sama ini dijalankan dengan landasan **prinsip syirkah** — bagi hasil proporsional terhadap kontribusi modal dan kerja masing-masing pihak, kerugian modal ditanggung proporsional terhadap kepemilikan, dijalankan dengan amanah dan keterbukaan.

PASAL 13 — PERUBAHAN PERJANJIAN

11.1. Perubahan atas Perjanjian ini hanya sah apabila dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh seluruh Para Pendiri.

11.2. Perjanjian ini akan ditinjau ulang pada saat konversi ke PT Persekutuan Modal, dengan tetap mengacu pada proporsi dan prinsip yang telah disepakati di sini.

PASAL 14 — PENYELESAIAN SENGKETA

12.1. Apabila timbul perselisihan, Para Pendiri sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu melalui **musyawarah** dalam waktu [mis. 30 hari] .

12.2. Apabila musyawarah tidak berhasil, ditempuh **mediasi** dengan mediator yang disepakati bersama.

12.3. Apabila mediasi tidak berhasil, penyelesaian melalui [pilih: BASYARNAS / Pengadilan Negeri domisili perusahaan] .

PASAL 15 — KETENTUAN LAIN

13.1. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh seluruh Para Pendiri.

13.2. Apabila terdapat ketentuan yang dinyatakan tidak sah/ bertentangan dengan hukum yang berlaku, ketentuan lain tetap berlaku.

TANDA TANGAN

Dengan ini Para Pendiri menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh isi Perjanjian ini.

Founder	Co-founder CEO	Co-founder Marketing
[Nama Lengkap]	[Nama Lengkap]	[Nama Lengkap]

Saksi 1: [Nama] __ Saksi 2: [Nama] __